

Số: *1338* /HQLA-NV

Long An, ngày *17* tháng *7* năm 2023

V/v vướng mắc về gia công chuyển tiếp

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Chang Yang.
(Địa chỉ: Lô 8 và lô 10, đường số 1, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Ngày 25/7/2023, Cục Hải quan tỉnh Long An nhận được văn bản số 02CY/CHQLA đề ngày 20/7/2023 của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Chang Yang (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về gia công chuyển tiếp, Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như sau:

1. Quy định về gia công chuyển tiếp:

Căn cứ Điều 43 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương:

“Thương nhân được quyền gia công chuyển tiếp, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

2. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước được giao cho thương nhân theo chỉ định của bên đặt gia công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp theo”.

Như vậy, Điều 43 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP dẫn trên quy định quyền gia công chuyển tiếp chung cho **thương nhân** mà không xét đến là thương nhân nước ngoài có hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam.

2. Thủ tục hải quan giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp:

Căn cứ Điều 63 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo qui định tại Điều 33 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP phải làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân Bên giao, Bên nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công và được sử dụng đúng mục đích gia công.

3. Trường hợp hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp (hợp đồng gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia công chuyển tiếp làm nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận) cùng một tổ chức, cá

nhân nhận gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận”.

Đôi chiếu các quy định trên thì:

- Nếu trường hợp hàng hóa của Công ty thuộc loại hình giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp gồm 4 bên tham gia, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định **tại Điều 63** Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính *như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86* Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại **khoản 58 Điều 1** Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Về mã loại hình khai báo đề nghị Công ty thực hiện theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng, cụ thể: xuất sản phẩm gia công (E52) và nhập nguyên liệu gia công (E21).

- Trong trường hợp là hàng hóa thuộc loại hình giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp 4 bên tham gia thì không xem xét tới sự hiện diện của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam.

Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng./. *leung*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi cục HQ Đức Hòa (biết, t/hiện);
- Lưu: VT, NV(02b).

muc

**K. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lê Nam Quốc